Expositum Nobis est — Confirmatio transactionis super canonicatu a Servo Mariae in cathedrali Lunensi Sarzanensi

GREGORIUS PP. XVI. · 1835-09-25 · Latin

Venerabili fratri ; episcopo Lunensi Sarzanens1 ~ et Brugnatensi

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem. |

Expositum Nobis est post obitum losephi Mascardi canonicatum cathedralis templi Lu- nensis Sarzanensis rectore orbatum fu'sse, quod beneficium a Servo Mariae nomen habens, at- que collationis iure ad ordinarium, nomina- tionis vero ad canonicoium eiusdem templi col- legium pertinens, ex fundationis lege requirit, ut ii, quia Francisco Maria Mascardi originem ducunt praeseferantur, et qui eo donatur, in- tra annum sacerdotalem ordinem suscipere de- beat. Cum vero ultimi canonici morte familia Mascardi masculina progenies extincta fuerit, ad canonicatum ii designandi erant, qui ab eo- dem Francisco ex foeminae parte originem ha- bebant atque inter eos unus clericus Bartholo- maeus Gessi extabat, qui dotes omnes a fun- datore praescriptas habens, se ad idem benefi- cium nolle concurrere declaravit. Ex quo eyenit, ut clericus Carolus Chiocca beneficium ipsum petierit, qui aetatis tantum impedimento labo- rans, supplex Nos adiit, ut eius rei ergo, illi ex Nostra indulgentia occurrere vellemus. Dum autem illius excipiebantur preces, mater com- memorati clerici Gessi, quae ultimi canonici soror, venerabilium fratrum Nostrorum S. R. E. cardinalium concilii Tridentini interpretum con- gregationem adiit, ut canonicatus nominatione dilata, ei administratio eiusdem canonicatus con- cederetur. Eiusmodi petitioni clericus Chiocca obstitit et penes eamdem congregationem causa acta, die vigesima tertia novembris anno mil- lesimo octingentesimo trigesimo tertio eadem congregatio responsum edidit « Satis provisum per Breve apostolicum eligibilitatis ». Post haec clericus Gessi ad canonicatum Concurrere exi- stimavit atque a canonicorum collegio electus fuit. Quocirca clericus Chiocca eiusmodi ele- ctionem minime validam esse contestando de- nunciayvit, et petiit simul ab ordinario, ut ca- nonicatus collatio locum minime haberet. Gravis iccirco inter ipsos controversia iterum exarsit, quae adhuc apud regium senatum Januae pen- det. Iam vero cum iidem clerici arctissimo pro- pinquitatis vinculo inter se coniunctim, quae- stionem Omnem componere exoptent, ad repel- lendam quamcumque simoniae labem et cano- nicorum collegii iura tuenda in eam venerunt sententiam, ut. rite abdicato a clerico Gessi canonicatu, postquam clericus Chiocca canoni- catum ipsum fuerit assecutus, pensionem an- nuam centum et quinquaginta tres libellarum

novarum monetae Pedemontanae, eidem clerico Gessi solvere teneatur. Supplici ergo cum prece clerici ipst a Nobis efflagitarunt, ut hac super re apostolicam Nostram auctoritatem benigne tribuere velimus. ;

Nos vero oratores ipsos peculiari beneficentia prosequi volentes et a quibusyis excommuni- cationis et interdicti altisque ecclesiasticis cen- suris, sententiis et poenis quovis modo vel qua- vis de causa latis, si quas forte incurrerit, hu- ius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, tibi, venerabilis frater, a quo res ita se habere cognovimus, prout expositae, au- ctoritate Nostra apostolica hisce literis eas om- nes opportunas et necessarias facultates tribui- mus atque impertimur, quibus commemorata “sconcordia praedictis conditionibus libere et li- cite possit iniri et pensio de qua habita mentio est, imponi, servatis tamen iis omnibus, quae servari opus est.

Haec concedimus atque indulgemus non ob- stantibus Nostra et cancellariae apostolicae re- gula, de iure quaesito non ‘tollendo, itemque fel, rec. Benedicti XIV praedecessoris Nostri super divisione materiarum, aliisque aposto- lic’s atque in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus vel spe- cialibus constitutionibus et ordinationibus, nec non legis fundationis canonicatus etiam iura- mento, conirmatione apostolica vel quavis fir- mitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quogue indultis et literis apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet con- cessis, confirmadis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemisso- rum etectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibus- cumque. Denique hisce literis patronatus iuri, quod praefertur, approbationem Nostram_ ne- quaquam adiungimus.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio-

“rem sub annulo piscatoris die vigesima quinta septembris millesimo octingentesimo trigesimo quinto, pontificatus Nostri anno quinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer’s signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.